

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

LEI DE DROGAS — LEI Nº 11.343/2006

Direito Penal › Legislação Penal Especial

Foco	Concursos de Magistratura Estadual — banca FGV
Recorte temporal	Vinculantes: jun/2021 a jun/2026 · Julgados isolados: últimos 3 anos
Fonte	Buscador Dizer o Direito — filtro Direito Penal › Lei de Drogas (Lei 11.343/2006)
Universo varrido	128 julgados na base (103 vinculados a informativos)
Selecionados	49 julgados, distribuídos em 11 subtemas
Data da curadoria	10/08/2026

SUMÁRIO / ÍNDICE NAVEGÁVEL

Todos os julgados curados aparecem abaixo. No Word, use Ctrl+clique para navegar; clique com o botão direito › Atualizar campo para recalcular as páginas.

SUMÁRIO / ÍNDICE NAVEGÁVEL	2
TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA	5
ART. 28 — PORTE PARA CONSUMO PESSOAL	7
Porte de maconha para consumo pessoal: não configura infração penal (Tema 506)	7
Atipicidade da posse de 23 gramas de maconha e remessa ao JECrim	7
Condenação anterior pelo art. 28 da Lei de Drogas não gera reincidência	8
ART. 33 — TIPICIDADE, VERBOS NUCLEARES E CONCURSO DE AGENTES	8
A função de ‘olheiro’ caracteriza coautoria no tráfico (art. 33) e não o crime do art. 37	8
O verbo ‘trazer consigo’ abrange a posse imediata da droga, sem contato físico direto	9
Autoria intelectual: determinar a terceiro que adquira e entregue droga configura tráfico	9
Mera solicitação do preso, sem entrega efetiva, é ato preparatório atípico	10
Basta o liame subjetivo e a apreensão de droga com um dos agentes para a caracterização do tráfico	10
Transporte de mistura de precursores e psicotrópicos configura tráfico ainda que a combinação não conste da lista da Anvisa	11
ART. 33 — PROVA, MATERIALIDADE E DESCLASSIFICAÇÃO	11
A condenação por tráfico exige prova robusta de atos concretos de mercancia	11
Prints de redes sociais e mensagens eletrônicas, sem apreensão de droga, não sustentam condenação por tráfico	12
A apreensão e a perícia da substância são imprescindíveis à comprovação da materialidade do tráfico	12
Falta de assinatura do perito no laudo toxicológico definitivo é mera irregularidade (Tema 1206)	13
Resquício de droga em balança de precisão não comprova a materialidade do tráfico	13
Ácido bórico com pequena quantidade de droga não implica necessariamente tráfico	14
Quantidade reduzida de droga e ausência de elementos de traficância justificam a desclassificação para o art. 28	14
Ingresso domiciliar sem mandado após fuga do suspeito: ilicitude da prova no caso concreto	15
ART. 33, § 4º — TRÁFICO PRIVILEGIADO	15
Súmula Vinculante 63 — Tráfico privilegiado não é crime hediondo	15
Súmula Vinculante 59 — Regime aberto e substituição por PRD são impositivos no tráfico privilegiado	16
Inquéritos e ações penais em curso não impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado (Tema 1139)	16
Quantidade e natureza da droga podem modular a fração do § 4º, se não usadas na primeira fase	17
Histórico infracional e tráfico privilegiado: divergência entre STJ e STF	17
Quantidade, diversidade de drogas e petrechos afastam o tráfico privilegiado	18
A condição de ‘mula’ não afasta o tráfico privilegiado, mas justifica a fração mínima	18
Prática do crime sob monitoramento eletrônico modula a fração da minorante	19

Petrechos da traficância podem afastar a causa de diminuição do § 4º	19
Grande quantidade, multiplicidade de agentes e divisão de tarefas descaracterizam o pequeno traficante	20
DOSIMETRIA — ART. 42, AGRAVANTES E ATENUANTES.....	20
Ínfima quantidade de droga não autoriza majoração da pena-base, ainda que a substância seja muito nociva (Tema 1262)	20
Confissão espontânea: nova redação das Súmulas 545 e 630 do STJ (Tema 1194)	21
Ocultação de droga na região pélvica não negativa a culpabilidade.....	21
Semi-imputabilidade do art. 46 da Lei de Drogas não afasta a hediondez do tráfico	22
ART. 40 — CAUSAS DE AUMENTO DE PENA	22
Arma de fogo e tráfico: absorção ou concurso material conforme o nexó finalístico (Tema 1259).....	22
Majorantes do art. 40, II e VI, têm naturezas distintas e não configuram bis in idem	23
Escola fechada por medidas de combate à COVID-19 afasta excepcionalmente a majorante do art. 40, III..	23
ARTS. 34, 35 E 37 — DEMAIS FIGURAS TÍPICAS	24
Associação para o tráfico: livramento condicional exige 2/3 da pena, pela especialidade (Tema 1355)	24
O crime do art. 34 não é hediondo, mas o livramento condicional segue a fração de 2/3 da Lei de Drogas .	24
Flagrante em comunidade dominada por facção não presume associação para o tráfico.....	25
Associação para o tráfico exige estabilidade e permanência, não se confundindo com coautoria complexa	25
HEDIONDEZ, EXECUÇÃO PENAL E BENEFÍCIOS	26
A equiparação do tráfico a crime hediondo decorre diretamente da Constituição e não foi afastada pelo Pacote Anticrime	26
Colaboração premiada do art. 41: requisitos cumulativos (mudança de entendimento)	27
EFEITOS DA CONDENAÇÃO, PERDIMENTO E REPARAÇÃO	27
Uso de veículo no tráfico justifica a inabilitação para dirigir (art. 92, III, do CP)	27
Expropriação de propriedade rural (art. 243 da CF/88) e proteção do terceiro de boa-fé.....	28
Dano moral coletivo por tráfico exige instrução probatória específica	28
CANNABIS MEDICINAL E CULTIVO	29
Mandado de injunção não pode instituir regime judicial de cultivo doméstico de Cannabis	29
Salvo-conduto para cultivo de Cannabis para fins medicinais mediante comprovação da necessidade terapêutica.....	29
Salvo-conduto para plantio medicinal não exige prova de impossibilidade financeira de importar o fármaco	30
Plantio e aquisição de sementes de Cannabis para fins medicinais não configuram conduta criminosa.....	30
MULTA, COMPETÊNCIA E TEMAS CONEXOS	31
A multa mínima do art. 33 da Lei de Drogas é constitucional (Tema 1178).....	31
Tráfico internacional pelos Correios: competência do juízo do local de destino e cancelamento da Súmula 528.....	31

TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA

Seleção dos julgados com maior probabilidade de cobrança em prova objetiva, discursiva ou sentença, considerando o padrão de exigência da FGV nos cadernos analisados.

#	Julgado	Tese em uma linha	Por que é imperdível
1	STF — RE 635.659/SP (Tema 506)	Porte de maconha para consumo pessoal: sem infração penal; presunção relativa de 40g	Virada de chave de toda a matéria. Redefine a fronteira art. 28 x art. 33, cria parâmetro objetivo e mantém a possibilidade de flagrante por tráfico. A FGV já cobrou o art. 28, § 2º na prova do TJ-TO/2025 e voltará a cobrar os itens 4 a 8 da tese.
2	STJ — REsp 1.994.424-RS e 2.000.953-RS (Tema 1259)	Arma de fogo no tráfico: absorção ou concurso material conforme o nexo finalístico	Repetitivo recente que resolve controvérsia clássica de tipicidade e concurso de crimes. Aplicação direta em sentença e correspondência quase literal com a questão da FGV/TJ-PR 2021.
3	STF — Súmula Vinculante 63 (PSV 125/DF)	Tráfico privilegiado não é crime hediondo	Súmula vinculante novíssima (2025) sobre tema recorrente em objetiva e execução penal. Repercute em progressão, livramento e regime.
4	STF — Súmula Vinculante 59 (PSV 139/DF)	Regime aberto e substituição por PRD impositivos no tráfico privilegiado	Comanda o desfecho dosimétrico da sentença de tráfico privilegiado; a FGV/TJ-PE 2024 cobrou exatamente essa consequência (regime aberto + duas PRD).
5	STJ — REsp 2.073.971-SP e 2.089.938-SP (Tema 1355)	Associação para o tráfico: livramento condicional em 2/3, pela especialidade	Repetitivo de junho/2026, ainda 'quentíssimo'. Dissocia hediondez e fração de livramento — pegadinha perfeita para objetiva.
6	STJ — REsp 2.003.735-PR e 2.004.455-PR (Tema 1262)	Ínfima quantidade não autoriza majorar a pena-base pelo art. 42	Repetitivo de 2025 com aplicação imediata na primeira fase da dosimetria; tema obrigatório em prova prática de sentença.
7	STJ — REsp 2.001.973-RS (Tema 1194)	Confissão espontânea: nova redação das Súmulas 545 e 630 do STJ	Alterou duas súmulas de uma só vez e mantém divergência com o STF. Alto risco de cobrança literal do texto sumular atualizado.
8	STJ — REsp 1.977.027-PR (Tema 1139)	Inquéritos e ações penais em curso não impedem o tráfico privilegiado	Repetitivo que consolida a Súmula 444 no contexto do § 4º. Atenção: a FGV/TJ-PE 2022 cobrou em sentido oposto com base em julgado anterior.
9	STJ — HC 725.534-SP (3ª Seção)	Quantidade e natureza podem modular a fração do § 4º, se não usadas na 1ª fase	Tese já cobrada literalmente pela FGV (TJ-PE/2022, gabarito 'C'). Precedente de Seção que superou entendimento anterior de Turma.

#	Julgado	Tese em uma linha	Por que é imperdível
10	STJ — REsp 2.048.422-MG e outros (Tema 1206)	Falta de assinatura no laudo toxicológico definitivo é mera irregularidade	Repetitivo que delimita a exigência de perícia para a materialidade; combina prova pericial, nulidades e pas de nullité sans grief.

ART. 28 — PORTE PARA CONSUMO PESSOAL

Porte de maconha para consumo pessoal: não configura infração penal (Tema 506)

Tribunal / Órgão	STF — Plenário
Processo	RE 635.659/SP
Relator	Min. Gilmar Mendes
Data do julgamento	26/06/2024
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 506

TESE FIXADA / DECISÃO: Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, cannabis sativa, sem prejuízo da ilicitude extrapenal, com apreensão da droga e aplicação das sanções dos incisos I e III do art. 28 em procedimento de natureza não penal; presume-se usuário quem portar até 40 gramas de cannabis ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle.

RESUMO DO CASO: Discutia-se a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 diante dos direitos à intimidade, à vida privada e à autodeterminação. O STF, sem declarar a inconstitucionalidade formal do dispositivo, afastou a natureza penal da conduta em relação à cannabis, remetendo as sanções a procedimento não penal. Fixou parâmetro objetivo de 40g (ou seis plantas-fêmeas) como presunção RELATIVA de uso pessoal, que não impede a prisão em flagrante por tráfico quando houver indícios de mercancia (acondicionamento, variedade de substâncias, balança, registros de vendas, contatos no celular). Cabe ao Delegado justificar de forma minudente o afastamento da presunção no APF, e ao juiz revisá-la na audiência de custódia. A apreensão de quantidade superior ao limite não impede o reconhecimento da atipicidade se houver prova da condição de usuário. Até deliberação do CNJ, a competência é dos Juizados Especiais Criminais, vedados quaisquer efeitos penais à sentença.

CONEXÕES: Art. 28, §§ 2º e 4º, da Lei 11.343/2006; art. 5º, X, da CF/88; STF RHC 178512 AgR/SP (art. 28 não gera reincidência); STJ AgRg no REsp 2.121.548-PR (Info 823); FGV/TJ-TO 2025 cobrou o art. 28, § 2º (critérios do juiz) e a atipicidade com repercussões extrapenais.

Data da consulta: 10/08/2026

Atipicidade da posse de 23 gramas de maconha e remessa ao JECrim

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	AgRg no REsp 2.121.548-PR
Relator	Min. Sebastião Reis Júnior
Data do julgamento	13/08/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: É atípica a conduta de possuir 23 gramas de maconha para consumo pessoal, impondo-se a extinção da punibilidade e a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para apuração do ilícito administrativo, na forma do Tema 506/STF.

RESUMO DO CASO: O réu foi flagrado com 23g de maconha, denunciado e condenado por tráfico; o TJ manteve a sentença. Em recurso especial, decisão monocrática desclassificou a conduta para o art. 28. No agravo regimental, a defesa invocou o Tema 506/STF para pedir o reconhecimento da atipicidade. O STJ acolheu: uma vez desclassificada a

conduta e estando a quantidade abaixo do parâmetro de 40g fixado pelo STF, não há crime, cabendo apenas a apuração do ilícito extrapenal perante o JECrim. Julgado importante por demonstrar a aplicação prática e imediata do Tema 506 em recursos pendentes.

CONEXÕES: Art. 28 da Lei 11.343/2006; STF RE 635.659/SP (Tema 506); art. 61 da Lei 9.099/95.

Data da consulta: 10/08/2026

Condenação anterior pelo art. 28 da Lei de Drogas não gera reincidência

Tribunal / Órgão	STF — 2ª Turma
Processo	RHC 178512 AgR/SP
Relator	Min. Edson Fachin
Data do julgamento	22/03/2022
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: Viola o princípio da proporcionalidade a consideração de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de droga para consumo pessoal) para fins de reincidência.

RESUMO DO CASO: O réu teve a pena agravada pela reincidência decorrente de condenação anterior por porte de droga para uso próprio. O STF assentou a desproporcionalidade: se a contravenção penal, punível com prisão simples, não gera reincidência, seria incoerente atribuir esse efeito ao art. 28, sancionado apenas com advertência, prestação de serviços e medida educativa, sem qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade. O entendimento já era consolidado no STJ e ganhou reforço decisivo com o Tema 506, que retirou a natureza penal da conduta relativa à cannabis.

CONEXÕES: Art. 63 do CP; art. 7º da LCP; STJ HC 453437/SP e REsp 1672654/SP (Info 632); STF RE 635.659/SP (Tema 506).

Data da consulta: 10/08/2026

ART. 33 — TIPICIDADE, VERBOS NUCLEARES E CONCURSO DE AGENTES

A função de ‘olheiro’ caracteriza coautoria no tráfico (art. 33) e não o crime do art. 37

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no AREsp 3.136.623-GO
Relator	Min. Ribeiro Dantas
Data do julgamento	07/04/2026
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A função de ‘olheiro’ ou ‘vigilante’, desempenhada de forma integrada e essencial à comercialização de entorpecentes, caracteriza coautoria ou participação no crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastando a subsunção ao art. 37.

RESUMO DO CASO: Vídeo mostrava Leandro entregando porções de maconha e recebendo dinheiro, enquanto Roberto vigiava a movimentação da rua. Condenado pelo art. 33, Roberto pediu desclassificação para o art. 37 (colaboração como informante), alegando não ter praticado verbo nuclear. O STJ manteve a condenação: o art. 37 é subsidiário e

alcança apenas quem colabora de modo externo e eventual, sem se envolver nos atos de execução. O olheiro que garante a segurança da transação atua dentro da execução, em divisão de tarefas com o vendedor. A ausência de apreensão de droga com o agente não afasta a responsabilidade, pois o tráfico é crime de ação múltipla e a difusão da droga foi viabilizada pela vigilância exercida.

CONEXÕES: Arts. 33, 35 e 37 da Lei 11.343/2006; art. 29 do CP; FGV/TJ-BA 2026 cobrou exatamente a distinção entre art. 35, art. 37 e art. 33 no caso do informante ocasional (gabarito: art. 37).

Data da consulta: 10/08/2026

O verbo 'trazer consigo' abrange a posse imediata da droga, sem contato físico direto

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	AgRg no AREsp 2.791.130-SP
Relator	Min. Rogerio Schietti Cruz
Data do julgamento	19/08/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: O verbo nuclear 'trazer consigo' do art. 33 da Lei 11.343/2006 não se limita ao contato direto da droga com o corpo do agente, abrangendo também a conduta de ter o entorpecente à sua imediata disposição.

RESUMO DO CASO: João e dois amigos foram abordados sentados sobre um tablado em terreno baldio; no chão, a poucos passos, havia mochila aberta com porções de maconha e cocaína. A defesa sustentou atipicidade, argumentando que nenhum verbo do art. 33 fora praticado, pois a droga não estava junto ao corpo. O STJ rejeitou a tese: a disponibilidade imediata da substância, com poder de fato sobre ela, basta à configuração do verbo 'trazer consigo', sob pena de esvaziar a proteção do tipo em situações corriqueiras de guarda próxima. Julgado útil para questões que exploram a taxatividade dos dezoito verbos do art. 33.

CONEXÕES: Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; STJ AgRg no REsp 2.068.381-MT (autoria intelectual e 'trazer consigo'); crime de ação múltipla / tipo misto alternativo.

Data da consulta: 10/08/2026

Autoria intelectual: determinar a terceiro que adquira e entregue droga configura tráfico

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no REsp 2.068.381-MT
Relator	Min. Messod Azulay Neto
Data do julgamento	10/06/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A solicitação de entrega de droga, acompanhada de atos de coordenação e execução (definição de dia, horário e local), não se limita a ato preparatório atípico e configura o verbo 'trazer consigo', com aplicação do art. 29, caput, do Código Penal.

RESUMO DO CASO: O agente determinou a terceiro a aquisição e a entrega de entorpecente, fixando dia, horário e local da operação. A defesa sustentou tratar-se de mero ato preparatório impunível. O STJ afastou a tese: a autoria intelectual, quando acompanhada de atos concretos de coordenação da empreitada, integra a execução do tráfico,

respondendo o mandante nos termos do art. 29 do CP, na medida de sua culpabilidade. O precedente exige leitura conjunta com o AgRg no REsp 1.999.604-MG (Info 770), em que a mera solicitação do preso, sem execução, foi considerada ato preparatório atípico — a diferença está na presença ou não de atos de coordenação e execução.

CONEXÕES: Art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 29 do CP; STJ AgRg no REsp 1.999.604-MG (Info 770) — mera solicitação = ato preparatório atípico.

Data da consulta: 10/08/2026

Mera solicitação do preso, sem entrega efetiva, é ato preparatório atípico

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no REsp 1.999.604-MG
Relator	Min. Ribeiro Dantas
Data do julgamento	20/03/2023
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes da entrega ao destinatário recolhido em estabelecimento prisional impede a configuração do art. 33, caput, na modalidade 'adquirir'; a conduta de apenas solicitar que a droga seja levada ao presídio configura, no máximo, ato preparatório impunível.

RESUMO DO CASO: Tiago, preso, pediu que a namorada Natália levasse maconha na visita. Ela adquiriu a droga e foi flagrada na revista de visitantes. Natália praticou tráfico; quanto a Tiago, o STJ reconheceu a atipicidade: não houve aquisição (não houve tradição da droga ao destinatário) nem qualquer outro verbo nuclear, tratando-se de ato meramente preparatório. O julgado é excelente para provas discursivas por trabalhar iter criminis dentro do tipo misto alternativo do art. 33 e a autonomia das condutas dos partícipes.

CONEXÕES: Art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei 11.343/2006; art. 31 do CP (ajuste, determinação e instigação impuníveis); STJ AgRg no REsp 2.068.381-MT (Info 27 — distinção).

Data da consulta: 10/08/2026

Basta o liame subjetivo e a apreensão de droga com um dos agentes para a caracterização do tráfico

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 2.470.304-MG
Relator	Min. Rogerio Schietti Cruz
Data do julgamento	04/06/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: Evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, a apreensão de drogas com apenas um deles é suficiente para caracterizar a prática do delito de tráfico em relação a todos.

RESUMO DO CASO: Investigação apontou grupo de cinco suspeitos de tráfico; a busca domiciliar localizou droga apenas na residência de um deles, mas havia prova do envolvimento dos demais nas operações de venda. O STJ assentou que a ausência de droga na posse direta do acusado não elimina a materialidade quando demonstrada sua ligação com os demais integrantes que mantinham o entorpecente destinado ao comércio ilegal. Precedente que deve ser lido em

contraste com os julgados que exigem apreensão e perícia para a materialidade — a exigência de apreensão é do conjunto probatório do crime, não da posse individual de cada coautor.

CONEXÕES: Art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 29 do CP; STJ REsp 2.107.251-MG (Info 801) e HC 686.312/MS (apreensão e perícia imprescindíveis).

Data da consulta: 10/08/2026

Transporte de mistura de precursores e psicotrópicos configura tráfico ainda que a combinação não conste da lista da Anvisa

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no HC 939.774-RJ
Relator	Min. Joel Ilan Paciornik
Data do julgamento	26/02/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A tipicidade do tráfico se configura pelo transporte de substâncias que, individualmente, constituem ou são precursoras de entorpecentes, ainda que a combinação delas não conste da lista de substâncias proibidas da Anvisa.

RESUMO DO CASO: Foram apreendidos frascos com solvente composto por efedrina (Lista D1), ácido clorídrico (Lista D2) e tricloroetileno (Listas B1 e D2). A defesa alegou que o produto final não constava nominalmente da Portaria 344/1998 da Anvisa, invocando a norma penal em branco. O STJ rejeitou: cada componente é individualmente controlado e passível de separação e recuperação, de modo que a mistura não descaracteriza a tipicidade. O precedente é diretamente aplicável ao ‘lança-perfume’ (cloreto de etila e tricloroetileno) e a novas drogas sintéticas obtidas por combinação de insumos controlados.

CONEXÕES: Art. 33, caput e § 1º, I, da Lei 11.343/2006; art. 66 da Lei 11.343/2006; Portaria SVS/MS 344/1998; norma penal em branco heterogênea; STJ CC 172464-MS (folhas de coca como matéria-prima).

Data da consulta: 10/08/2026

ART. 33 — PROVA, MATERIALIDADE E DESCLASSIFICAÇÃO

A condenação por tráfico exige prova robusta de atos concretos de mercancia

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	AgRg no HC 1.048.545-SP
Relator	Min. Antonio Saldanha Palheiro
Data do julgamento	14/04/2026
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A condenação por tráfico exige prova robusta e inequívoca de atos concretos de traficância, não bastando a apreensão da droga, a apreensão de balança de precisão e a existência de antecedentes criminais por tráfico.

RESUMO DO CASO: João fugiu de motocicleta ao avistar viatura e foi perseguido até a casa dos pais, onde foram encontrados 156g de cocaína e balança de precisão. O STJ (i) validou o ingresso domiciliar, pois a fuga em alta velocidade com colisão no portão configurou fundadas razões de flagrante em crime permanente; (ii) reputou válida a palavra dos policiais corroborada em juízo; (iii) assentou que a ausência de gravação por câmera corporal não gera nulidade automática, exigindo demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP); mas (iv) desclassificou a conduta para o art. 28, porque a balança de precisão é item disseminado nos lares e, isoladamente, não indica traficância, e a reincidência específica não basta para configurar nova mercancia. Prevalece o standard de prova além da dúvida razoável.

CONEXÕES: Arts. 28 e 33 da Lei 11.343/2006; art. 563 do CPP; art. 5º, XI, da CF/88; STF HC 169.788/SP (Info 1126); STJ REsp 2.114.277-SP (Info 807).

Data da consulta: 10/08/2026

Prints de redes sociais e mensagens eletrônicas, sem apreensão de droga, não sustentam condenação por tráfico

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no HC 977.266-RN
Relator	Min. Reynaldo Soares da Fonseca
Data do julgamento	20/03/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: É flagrantemente ilegal a condenação por tráfico fundamentada essencialmente em prints de publicações de venda de entorpecentes em redes sociais e em mensagens eletrônicas, sem a efetiva apreensão de drogas.

RESUMO DO CASO: Após seis meses de investigação sobre perfil anônimo no Instagram usado para anunciar drogas, a polícia apreendeu celulares, cadernos com anotações e áudios comprometedores, mas nenhuma droga foi encontrada com o investigado ou em locais a ele vinculados. Houve condenação com base em mensagens, prints, anotações e depoimentos policiais. O STJ absolveu por ausência de prova da materialidade: sem apreensão e perícia da substância, os demais elementos, ainda que somados e mesmo diante de confissão quanto à divulgação, não comprovam a materialidade do art. 33.

CONEXÕES: Art. 33 da Lei 11.343/2006; arts. 158 e 564, III, 'b', do CPP; STJ HC 686.312/MS (3ª Seção) e REsp 2.107.251-MG (Info 801).

Data da consulta: 10/08/2026

A apreensão e a perícia da substância são imprescindíveis à comprovação da materialidade do tráfico

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	REsp 2.107.251-MG
Relator	Min. Reynaldo Soares da Fonseca
Data do julgamento	20/02/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A apreensão e a perícia da droga são imprescindíveis à condenação por tráfico; na ausência de apreensão, os demais elementos de prova, ainda que em conjunto, não se prestam à comprovação da materialidade delitiva.

RESUMO DO CASO: Interceptações telefônicas captaram negociações detalhadas de venda, compra e oferta de entorpecentes entre os investigados, e havia depoimentos de compradores. A busca domiciliar, contudo, não localizou droga alguma. Denunciados e processados, os réus alegaram ausência de laudo de constatação e de exame químico-toxicológico. O STJ acolheu a tese: a droga é o objeto material do tipo, e sua definição depende de norma administrativa (Portaria 344/1998), de modo que a perícia é imprescindível. O entendimento foi firmado pela 3ª Seção no HC 686.312/MS e reiterado neste julgado.

CONEXÕES: Art. 33 e art. 50, §§ 1º e 2º, da Lei 11.343/2006; art. 158 do CPP; STJ HC 686.312/MS (3ª Seção, 12/04/2023); STJ Tema 1206 (assinatura do laudo definitivo).

Data da consulta: 10/08/2026

Falta de assinatura do perito no laudo toxicológico definitivo é mera irregularidade (Tema 1206)

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	REsp 2.048.422-MG, REsp 2.048.645-MG e REsp 2.048.440-MG
Relator	Min. Sebastião Reis Júnior
Data do julgamento	22/11/2023
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1206

TESE FIXADA / DECISÃO: A simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita.

RESUMO DO CASO: Discutia-se se o vício formal de ausência de assinatura no laudo toxicológico definitivo acarretaria nulidade da prova e, por consequência, absolvição por falta de materialidade. A 3ª Seção adotou solução instrumentalista: o que importa é a aptidão do documento para demonstrar a natureza da substância. Identificado o perito e constatada a ilicitude da substância por outros elementos de autenticidade, o vício é mera irregularidade, aplicando-se o princípio *pas de nullité sans grief*. O tema complementa a exigência de perícia como requisito de materialidade, delimitando o alcance dos vícios formais.

CONEXÕES: Art. 50, § 1º, da Lei 11.343/2006; arts. 158, 159 e 563 do CPP; STJ REsp 2.107.251-MG (Info 801).

Data da consulta: 10/08/2026

Resquício de droga em balança de precisão não comprova a materialidade do tráfico

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no REsp 2.092.011-SC
Relator	Min. Joel Ilan Paciornik
Data do julgamento	24/06/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: O resquício de droga encontrado em balança de precisão não é suficiente para a comprovação da materialidade do crime de tráfico, por não ser possível relacioná-lo à conduta imputada nem determinar sua quantidade.

RESUMO DO CASO: Os policiais localizaram apenas resíduo de cocaína aderido a uma balança. O STJ afastou a condenação: o objeto material do art. 33 deve ser droga apreendida e periciada, sendo impossível, no caso, aferir a quantidade (por inviabilidade de pesagem) e vincular o resíduo à conduta imputada. O julgado dialoga com o entendimento sobre a balança como indício isolado insuficiente de traficância.

CONEXÕES: Art. 33 e art. 66 da Lei 11.343/2006; art. 158 do CPP; STJ AgRg no HC 1.048.545-SP (Info 886).

Data da consulta: 10/08/2026

Ácido bórico com pequena quantidade de droga não implica necessariamente tráfico

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no AREsp 2.271.420-MG
Relator	Min. Messod Azulay Neto
Data do julgamento	27/06/2023
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A apreensão de pequenas quantidades de droga junto com ácido bórico não implica, necessariamente, a conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/2006.

RESUMO DO CASO: O réu foi condenado pelo art. 33, § 1º, I, por portar 0,32g de crack e 164,80g de ácido bórico. O STJ destacou que o ácido bórico é indiferente penal, largamente utilizado para fins lícitos, e que usuários de crack costumam misturá-lo à droga para consumo nasal ('pó virado'), preparo feito pelos próprios usuários de forma compartilhada. Assim, a condenação exige outros elementos inequívocos de traficância — quantidade considerável de droga, balanças, embalagens, somas de dinheiro. Precedente valioso para discursivas sobre redução de danos e ônus da prova na distinção usuário/traficante.

CONEXÕES: Art. 33, caput e § 1º, I, e art. 28 da Lei 11.343/2006; STJ HC 888.877-MS (Info 24); in dubio pro reo.

Data da consulta: 10/08/2026

Quantidade reduzida de droga e ausência de elementos de traficância justificam a desclassificação para o art. 28

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	HC 888.877-MS
Relator	Min. Daniela Teixeira
Data do julgamento	22/10/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A distinção entre os arts. 28 e 33 depende da finalidade da posse, avaliadas a quantidade apreendida, as circunstâncias do flagrante e o perfil do acusado; na ausência de prova clara da intenção de venda, prevalece a presunção de posse para uso pessoal.

RESUMO DO CASO: Durante revista em presídio, foram encontradas 37g de maconha escondidas em pedaços de carne dentro de marmita levada por Ananda ao pai, João, que cumpria pena. Ananda alegou desconhecimento. João foi condenado por tráfico, com sentença mantida em segundo grau. O STJ concedeu a ordem para desclassificar a conduta para o art. 28, aplicando o in dubio pro reo diante da pequena quantidade e da ausência de prova da destinação mercantil, determinando o retorno dos autos à origem para aplicação das sanções extrapenais.

CONEXÕES: Art. 28, § 2º, e art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 40, III, da Lei 11.343/2006; STF RE 635.659/SP (Tema 506).

Data da consulta: 10/08/2026

Ingresso domiciliar sem mandado após fuga do suspeito: ilicitude da prova no caso concreto

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	REsp 2.114.277-SP
Relator	Min. Jesuino Rissato (Desembargador convocado do TJDF)
Data do julgamento	09/04/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: É ilícita a prova obtida mediante ingresso em domicílio sem mandado quando ausentes elementos concretos indicativos de comércio de drogas, sem investigação prévia e sem consentimento válido do morador; o consentimento obtido em clima de estresse policial só se presume espontâneo se documentado por escrito com testemunhas ou em vídeo.

RESUMO DO CASO: Policiais em patrulhamento notaram João parado em frente a imóvel situado em ponto conhecido de venda de drogas; ao avistar a viatura, ele correu para dentro da casa e os policiais o seguiram sem autorização. Já no interior, viram-no arremessar sacola com cocaína por cima do muro. O STJ reputou ilícito o ingresso: a mera fuga em local reputado como ponto de tráfico não constitui fundada razão, não houve diligência investigativa prévia nem consentimento. Como obiter dictum, fixou-se a exigência de documentação do consentimento. O precedente deve ser confrontado com o STF (HC 169.788/SP, Info 1126), que admitiu o ingresso em hipótese semelhante — divergência de alta probabilidade de cobrança.

CONEXÕES: Art. 5º, XI e LVI, da CF/88; art. 33 da Lei 11.343/2006 (crime permanente); STF HC 169.788/SP, Plenário, 04/03/2024 (Info 1126); STF RE 603.616/RO (Tema 280); STJ AgRg no HC 1.048.545-SP (Info 886).

Data da consulta: 10/08/2026

ART. 33, § 4º — TRÁFICO PRIVILEGIADO

Súmula Vinculante 63 — Tráfico privilegiado não é crime hediondo

Tribunal / Órgão	STF — Plenário
Processo	PSV 125/DF
Relator	Min. Luís Roberto Barroso
Data do julgamento	26/09/2025
Sistemática	Caso isolado (Seção)

TESE FIXADA / DECISÃO: Súmula Vinculante 63: O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional.

RESUMO DO CASO: O Plenário do STF aprovou a conversão em súmula vinculante do entendimento consolidado desde o HC 118.533/MS (2016) e positivado pela Lei 13.964/2019 no art. 112, § 5º, da LEP. A tese afasta, para o tráfico privilegiado, os percentuais mais gravosos de progressão de regime (art. 112, V a VIII, da LEP) e a vedação/fração especial do livramento condicional prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas e no art. 83, V, do CP, aplicando-se as frações comuns. Vinculação erga omnes e efeito automático em execuções penais em curso tornam a súmula item obrigatório para provas objetivas e sentenças.

CONEXÕES: Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; art. 112, § 5º, da LEP; art. 5º, XLIII, da CF/88; Súmula Vinculante 59; STJ HC 1.005.146-SP (Info 882) e Tema 1355 (art. 35).

Data da consulta: 10/08/2026

Súmula Vinculante 59 — Regime aberto e substituição por PRD são impositivos no tráfico privilegiado

Tribunal / Órgão	STF — Plenário
Processo	PSV 139/DF
Relator	Min. Dias Toffoli
Data do julgamento	19/10/2023
Sistemática	Caso isolado (Seção)

TESE FIXADA / DECISÃO: Súmula Vinculante 59: É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria, observados os requisitos do art. 33, § 2º, 'c', e do art. 44, ambos do Código Penal.

RESUMO DO CASO: O STF sumulou com efeito vinculante o entendimento que veda a fixação automática de regime mais gravoso e a negativa de substituição para o traficante privilegiado sem fundamentação concreta. Reconhecido o § 4º e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial deve ser o aberto e a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos, respeitados os limites do art. 44 do CP. A súmula consolida também a superação da vedação legal à conversão contida na parte final do § 4º, já declarada inconstitucional pelo STF no HC 97.256/RS e objeto da Resolução 5/2012 do Senado.

CONEXÕES: Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; arts. 33, § 2º, 'c', 44 e 59 do CP; Súmula 718 e Súmula 719 do STF; STF HC 97.256/RS e Resolução 5/2012 do SF; FGV/TJ-PE 2024 cobrou exatamente essa consequência dosimétrica (regime aberto + duas PRD).

Data da consulta: 10/08/2026

Inquéritos e ações penais em curso não impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado (Tema 1139)

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	REsp 1.977.027-PR
Relator	Min. Laurita Vaz
Data do julgamento	10/08/2022

Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1139
--------------------	--------------------------------

TESE FIXADA / DECISÃO: É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

RESUMO DO CASO: Sob o rito dos repetitivos, a 3ª Seção uniformizou a matéria: procedimentos investigatórios e processos sem trânsito em julgado não podem servir de fundamento para reconhecer a ‘dedicação a atividades criminosas’ e afastar a minorante, sob pena de violação à presunção de não culpabilidade e ao próprio comando da Súmula 444 do STJ. O STF adota orientação convergente, embora frequentemente empregue a expressão ‘por si só’, sinalizando que tais elementos podem ser sopesados em conjunto com o restante do acervo probatório. Atenção: a FGV já cobrou o tema em sentido oposto (TJ-PE 2022), com base em julgado anterior — a resposta segura hoje é a do Tema 1139.

CONEXÕES: Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; art. 5º, LVII, da CF/88; Súmula 444 do STJ; STF RHC 205080 AgR e HC 206143 AgR; STF HC 166385/MG (Info 973).

Data da consulta: 10/08/2026

Quantidade e natureza da droga podem modular a fração do § 4º, se não usadas na primeira fase

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	HC 725.534-SP
Relator	Min. Ribeiro Dantas
Data do julgamento	27/04/2022
Sistemática	Caso isolado (Seção)

TESE FIXADA / DECISÃO: É possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

RESUMO DO CASO: A 3ª Seção pacificou divergência entre as Turmas e superou o entendimento do REsp 1.985.297-SP (Info 731), que reputava obrigatória a valoração exclusivamente na primeira fase por força do art. 42 da Lei de Drogas. Firmou-se que o julgador pode optar por considerar quantidade e natureza na terceira fase, para modular a fração de redução entre 1/6 e 2/3, desde que observada a vedação ao bis in idem. A tese foi literalmente cobrada pela FGV na prova de Juiz do TJ-PE/2022 (gabarito ‘C’), o que a coloca entre as de maior probabilidade de reincidência em prova.

CONEXÕES: Arts. 42 e 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; art. 59 e art. 68 do CP; STJ REsp 1.985.297-SP (Info 731 — superado); STJ Tema 1262 (ínfima quantidade).

Data da consulta: 10/08/2026

Histórico infracional e tráfico privilegiado: divergência entre STJ e STF

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	EREsp 1.916.596-SP
Relator	Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Ac. Min. Laurita Vaz
Data do julgamento	08/09/2021

Sistemática	Caso isolado (Seção)
--------------------	----------------------

TESE FIXADA / DECISÃO: Para o STJ, o histórico de ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4º, mediante fundamentação idônea que aponte circunstâncias excepcionais, a gravidade dos atos pretéritos documentados nos autos e a razoável proximidade temporal com o crime em apuração; o STF, em sentido contrário, reputa o registro pretérito de atos infracionais fundamento inidôneo.

RESUMO DO CASO: A 3ª Seção do STJ, ao julgar embargos de divergência, admitiu o uso do histórico infracional como elemento indicativo de dedicação a atividades criminosas, exigindo, porém, três filtros cumulativos: excepcionalidade, gravidade documentada e proximidade temporal. O STF firmou orientação oposta em ambas as Turmas (HC 214089 AgR/SP, 06/06/2022; HC 249.506/SP, 10/12/2024, Info 1163), sob o fundamento de que atos infracionais não configuram antecedentes nem reincidência e não podem gerar efeitos penais desfavoráveis. Divergência viva entre as Cortes — típica de questão que pede ‘segundo o STJ’ ou ‘segundo o STF’.

CONEXÕES: Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; Súmula 636 do STJ (ato infracional e prisão preventiva); STF HC 249.506/SP (Info 1163); STJ Tema 1139.

Data da consulta: 10/08/2026

Quantidade, diversidade de drogas e petrechos afastam o tráfico privilegiado

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	AgRg no HC 917.310-SP
Relator	Min. Og Fernandes
Data do julgamento	19/02/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: Não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso — como a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas e a presença de petrechos para o tráfico — evidenciam dedicação do agente à atividade criminosa, ainda que inexistia condenação transitada em julgado pelo mesmo delito.

RESUMO DO CASO: Busca domiciliar localizou 68 porções de crack, 18 de maconha e 213 de cocaína, além de balança de precisão, utensílios com resíduos e anotações de vendas. A defesa invocou primariedade e bons antecedentes. O STJ negou a minorante: o requisito ‘não se dedicar a atividades criminosas’ é aferido por elementos concretos do caso, e o conjunto (volume, diversidade, petrechos e contabilidade) demonstra profissionalismo na traficância. Compatibiliza-se com o Tema 1139 — o que é vedado é fundamentar o afastamento em inquéritos e ações penais em curso, não em circunstâncias fáticas apuradas nos autos.

CONEXÕES: Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; STJ Tema 1139; STJ AgRg no HC 773.113-SP (Info 752); STJ AgRg no AREsp 2.115.857-MS (Info Especial 10).

Data da consulta: 10/08/2026

A condição de ‘mula’ não afasta o tráfico privilegiado, mas justifica a fração mínima

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	AgRg no HC 842.630-SC
Relator	Min. Antonio Saldanha Palheiro

Data do julgamento	18/12/2023
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A condição de ‘mula’ do tráfico, por si só, não comprova a integração a organização criminosa e não se presta a afastar a minorante do art. 33, § 4º, justificando, quando muito, a aplicação da causa de diminuição em seu patamar mínimo de 1/6.

RESUMO DO CASO: O agente foi preso transportando grande quantidade de droga a serviço de terceiros. As instâncias ordinárias afastaram o privilégio ao argumento de que o transporte para terceiros revelaria vínculo com organização criminosa. O STJ reformou: a condição de ‘mula’ evidencia apenas a função de transportador subalterno, não a dedicação habitual à criminalidade nem a integração estável a organização. Reafirmou, ainda, que quantidade e natureza podem modular a fração, desde que não utilizadas na primeira fase. O entendimento foi reiterado no AgRg no AREsp 2.482.593-PI (18/06/2024, Info 21), que fixou expressamente a fração de 1/6.

CONEXÕES: Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; art. 2º da Lei 12.850/2013; STJ HC 725.534-SP (Info 734); STJ AgRg no AREsp 2.482.593-PI (Info 21).

Data da consulta: 10/08/2026

Prática do crime sob monitoramento eletrônico modula a fração da minorante

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	AgRg nos EDcl no HC 850.653-SC
Relator	Min. Antonio Saldanha Palheiro
Data do julgamento	20/05/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: O fato de o réu ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico imposto em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, por revelar descaso com a Justiça.

RESUMO DO CASO: João foi preso em flagrante por tráfico enquanto usava tornozeleira eletrônica imposta como medida cautelar diversa da prisão em processo diverso. O juiz reconheceu o privilégio, mas fixou a redução no mínimo de 1/6, invocando o monitoramento. O STJ validou a fundamentação: a circunstância não impede o reconhecimento da minorante (não equivale a inquérito ou ação penal usada como antecedente vedado pelo Tema 1139), mas serve à modulação do quantum, por revelar maior reprovabilidade do comportamento.

CONEXÕES: Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; art. 319, IX, do CPP; STJ Tema 1139; STJ HC 725.534-SP (Info 734).

Data da consulta: 10/08/2026

Petrechos da traficância podem afastar a causa de diminuição do § 4º

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no HC 773.113-SP
Relator	Min. Reynaldo Soares da Fonseca

Data do julgamento	04/10/2022
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A apreensão de petrechos destinados à traficância, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

RESUMO DO CASO: Além dos entorpecentes, foram encontrados com o agente balança de precisão, colher e peneira com resquícios de cocaína e 66 frasconetes. O juiz negou o privilégio ao fundamento de que o instrumental revelava dedicação à atividade criminosa. O STJ manteve: o requisito negativo do § 4º pode ser afastado por prova concreta da estrutura de mercancia, independentemente de condenação anterior. Deve ser lido em conjunto com o AgRg no HC 1.048.545-SP (Info 886), que exige cautela ao valorar a balança de precisão isoladamente.

CONEXÕES: Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; art. 34 da Lei 11.343/2006; STJ AgRg no HC 917.310-SP (Info 27); STJ AgRg no HC 1.048.545-SP (Info 886).

Data da consulta: 10/08/2026

Grande quantidade, multiplicidade de agentes e divisão de tarefas descaracterizam o pequeno traficante

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no AREsp 2.115.857-MS
Relator	Min. João Otávio de Noronha, Rel. Acd. Min. Jorge Mussi
Data do julgamento	25/10/2022
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A elevada quantidade de drogas, a multiplicidade de agentes envolvidos, a forma de transporte, a distância entre origem e destino e a nítida divisão de tarefas descaracterizam a condição de pequeno traficante ou traficante ocasional, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado.

RESUMO DO CASO: O julgado sistematiza os vetores fáticos aptos a demonstrar dedicação à atividade criminosa: volume do entorpecente, contratação e proposta de pagamento, logística de transporte interestadual e repartição de funções entre os integrantes do grupo. Trata-se de contraponto necessário aos precedentes sobre a ‘mula’: o que afasta a minorante não é o transporte em si, mas o conjunto de circunstâncias que revela estrutura organizada de mercancia. Entendimento reiterado pela 6ª Turma (AgRg no AREsp 1.769.697-MS).

CONEXÕES: Art. 33, § 4º, e art. 35 da Lei 11.343/2006; STJ AgRg no HC 842.630-SC (Info 16); STJ AgRg no HC 917.310-SP (Info 27).

Data da consulta: 10/08/2026

DOSIMETRIA — ART. 42, AGRAVANTES E ATENUANTES

Ínfima quantidade de droga não autoriza majoração da pena-base, ainda que a substância seja muito nociva (Tema 1262)

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	REsp 2.003.735-PR e REsp 2.004.455-PR

Relator	Min. Reynaldo Soares da Fonseca
Data do julgamento	13/08/2025
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1262

TESE FIXADA / DECISÃO: Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.

RESUMO DO CASO: A controvérsia dizia respeito à possibilidade de exasperar a pena-base apenas em razão da natureza nociva da droga (crack, cocaína), mesmo diante de apreensão de quantidade insignificante. A 3ª Seção fixou que os dois vetores do art. 42 devem ser lidos conjuntamente sob o filtro da proporcionalidade: a nocividade abstrata da substância não compensa a irrelevância quantitativa. O precedente restringe fundamentações genéricas na primeira fase e é de aplicação imediata em sentenças, tendo alta vocação para prova prática de sentença criminal.

CONEXÕES: Art. 42 da Lei 11.343/2006; art. 59 e art. 68 do CP; STJ HC 725.534-SP (Info 734); STJ Tema 712 (natureza e quantidade não podem ser usadas duas vezes).

Data da consulta: 10/08/2026

Confissão espontânea: nova redação das Súmulas 545 e 630 do STJ (Tema 1194)

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	REsp 2.001.973-RS
Relator	Min. Og Fernandes
Data do julgamento	10/09/2025
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1194

TESE FIXADA / DECISÃO: A atenuante da confissão espontânea abranda a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e ainda que existam outros elementos de prova, salvo retratação; a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não será preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

RESUMO DO CASO: Julgamento de enorme impacto prático: alterou a redação das Súmulas 545 e 630 do STJ. A Súmula 545 passou a dispensar o uso da confissão na formação do convencimento. A Súmula 630 deixou de exigir o reconhecimento da traficância, passando a admitir a atenuação — em proporção inferior — quando o acusado admite a posse ou propriedade para uso próprio e nega o tráfico (confissão qualificada parcial). Remanesce divergência com o STF, cuja 1ª Turma já reputou inviável a atenuante nessa hipótese (AgRg no HC 208.434). Tema de alta densidade para sentença.

CONEXÕES: Art. 65, III, 'd', e art. 67 do CP; Súmulas 545 e 630 do STJ; STF AgRg no HC 208.434 (1ª Turma, 04/04/2022); FGV/TJ-AM 2013 já explorou a compensação entre reincidência e confissão no tráfico.

Data da consulta: 10/08/2026

Ocultação de droga na região pélvica não negativa a culpabilidade

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	REsp 1.923.803-AC

Relator	Min. Laurita Vaz
Data do julgamento	13/09/2022
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A ocultação de drogas na região pélvica, por si só, não constitui fundamento idôneo para negar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

RESUMO DO CASO: Mulher tentou ingressar em presídio com droga escondida na região pélvica; o juiz exasperou a pena-base sob o argumento de culpabilidade intensa. O STJ afastou a majoração: o modus operandi é um dos mais comuns para introdução de entorpecentes em estabelecimentos prisionais, tanto que se realiza revista íntima nos visitantes, não demonstrando maior reprovabilidade que extrapole o tipo. O julgado é útil para provas discursivas sobre fundamentação idônea das circunstâncias judiciais e vedação a valoração inerente ao próprio tipo.

CONEXÕES: Art. 42 da Lei 11.343/2006; art. 59 do CP; art. 40, III, da Lei 11.343/2006; Súmula 444 do STJ (fundamentação idônea).

Data da consulta: 10/08/2026

Semi-imputabilidade do art. 46 da Lei de Drogas não afasta a hediondez do tráfico

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	AgRg no HC 716.210-DF
Relator	Min. Sebastião Reis Júnior
Data do julgamento	10/05/2022
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: Não há previsão legal de que a semi-imputabilidade (art. 46 da Lei 11.343/2006), por si só, afaste o caráter hediondo do tráfico de drogas, tal como ocorre com a forma privilegiada do art. 33, § 4º.

RESUMO DO CASO: A defesa sustentou que a causa especial de diminuição do art. 46 — aplicável quando, por força das circunstâncias do art. 45, o agente não possuía plena capacidade de entendimento ou autodeterminação — teria natureza análoga à do tráfico privilegiado e, portanto, deveria igualmente descaracterizar a equiparação a hediondo. O STJ rejeitou: a exceção do § 5º do art. 112 da LEP é expressa e restrita ao art. 33, § 4º, não comportando ampliação. Tema exigido pela FGV (TRF-1/2023) na modelagem de sentença com semi-imputabilidade em tráfico.

CONEXÕES: Arts. 45 e 46 da Lei 11.343/2006; art. 26, parágrafo único, do CP; art. 112, § 5º, da LEP; art. 5º, XLIII, da CF/88; Súmula Vinculante 63.

Data da consulta: 10/08/2026

ART. 40 — CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Arma de fogo e tráfico: absorção ou concurso material conforme o nexo finalístico (Tema 1259)

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	REsp 1.994.424-RS e REsp 2.000.953-RS
Relator	Min. Reynaldo Soares da Fonseca

Data do julgamento	27/11/2024
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1259

TESE FIXADA / DECISÃO: A majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico; do contrário, o delito do Estatuto do Desarmamento é autônomo, em concurso material com o tráfico.

RESUMO DO CASO: A 3ª Seção uniformizou controvérsia recorrente na prática forense. O critério é finalístico: se a arma serve à proteção da traficância, incide apenas a majorante do art. 40, IV, absorvido o crime do Estatuto do Desarmamento (consunção), evitando bis in idem; se a arma tem destinação autônoma ou diversa, há concurso material entre tráfico e porte/posse ilegal. O ônus de demonstrar o nexo é da acusação. Tese de altíssima probabilidade de cobrança tanto objetiva quanto em sentença, e diretamente relacionada à questão da FGV/TJ-PR 2021 sobre tipicidade de arma com numeração suprimida apreendida junto com droga.

CONEXÕES: Art. 40, IV, da Lei 11.343/2006; arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003; princípio da consunção; art. 69 do CP; FGV/TJ-PR 2021 (gabarito 'C').

Data da consulta: 10/08/2026

Majorantes do art. 40, II e VI, têm naturezas distintas e não configuram bis in idem

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no REsp 1.937.895-MT
Relator	Min. Joel Ilan Paciornik
Data do julgamento	05/08/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: As majorantes dos incisos II (prevalecer-se de função pública ou do exercício de profissão/poder familiar) e VI (envolvimento de criança ou adolescente) do art. 40 da Lei 11.343/2006 possuem naturezas jurídicas distintas e podem ser aplicadas simultaneamente, sem bis in idem.

RESUMO DO CASO: Regina traficava com o auxílio da filha Janaína, de 16 anos. O Ministério Público imputou as duas majorantes: abuso do poder familiar (inciso II) e envolvimento de adolescente (inciso VI). A defesa sustentou que ambas derivavam do mesmo fato. O STJ rejeitou: o inciso II sanciona a violação do dever de proteção inerente ao poder familiar; o inciso VI protege o desenvolvimento do menor contra a instrumentalização criminosa. Sendo diversos os fundamentos e os bens jurídicos, a cumulação é legítima, observado o art. 68, parágrafo único, do CP na aplicação das frações.

CONEXÕES: Art. 40, II e VI, da Lei 11.343/2006; art. 68, parágrafo único, do CP; art. 244-B do ECA (corrupção de menores; possível conflito aparente); Súmula 500 do STJ.

Data da consulta: 10/08/2026

Escola fechada por medidas de combate à COVID-19 afasta excepcionalmente a majorante do art. 40, III

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	AgRg no HC 728.750-DF

Relator	Min. Rogerio Schietti Cruz
Data do julgamento	17/05/2022
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: No tráfico praticado nas proximidades ou imediações de estabelecimento de ensino, pode-se, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, afastar a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

RESUMO DO CASO: A ratio da majorante é punir mais severamente quem se aproveita da aglomeração de pessoas e da maior vulnerabilidade dos frequentadores dos locais indicados, além da facilidade de passar despercebido à fiscalização. Estando a escola fechada por restrições sanitárias, não houve benefício algum ao agente nem maximização do risco a alunos, pais, professores e funcionários. O STJ, portanto, exigiu leitura teleológica e não meramente topográfica da causa de aumento — raciocínio transponível a outros locais eventualmente desativados.

CONEXÕES: Art. 40, III, da Lei 11.343/2006; interpretação teleológica e princípio da ofensividade; STJ HC 440.888-MS (Info 659 — desnecessário que a droga passe pelo interior do presídio); STJ HC 528.851-SP (Info 671 — igreja não integra o rol).

Data da consulta: 10/08/2026

ARTS. 34, 35 E 37 — DEMAIS FIGURAS TÍPICAS

Associação para o tráfico: livramento condicional exige 2/3 da pena, pela especialidade (Tema 1355)

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	REsp 2.073.971-SP e REsp 2.089.938-SP
Relator	Min. Maria Marluce Caldas
Data do julgamento	10/06/2026
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1355

TESE FIXADA / DECISÃO: Por força da incidência do princípio da especialidade, aplica-se a fração de cumprimento de pena prevista no parágrafo único do art. 44 da Lei nº 11.343/2006 ao delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 dessa lei federal, para fins de deferimento do livramento condicional.

RESUMO DO CASO: Condenado pelo art. 35, o apenado sustentava que, por não ser o crime hediondo nem equiparado, o livramento condicional deveria observar a fração de 1/3 do art. 83, I, do CP. A 3ª Seção rejeitou: a hediondez é irrelevante para essa fração específica. O art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas exige o cumprimento de 2/3 da pena para os crimes dos arts. 33, § 1º, e 34 a 37, intervalo que abrange o art. 35, e, sendo norma especial, prevalece sobre a regra geral do Código Penal. Aplica-se também a vedação ao reincidente específico. Julgado recentíssimo e de altíssimo potencial de cobrança.

CONEXÕES: Art. 35 e art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006; art. 83, I e V, do CP; art. 112 da LEP; STJ HC 1.005.146-SP (Info 882 — mesma lógica para o art. 34); Súmula Vinculante 63.

Data da consulta: 10/08/2026

O crime do art. 34 não é hediondo, mas o livramento condicional segue a fração de 2/3 da Lei de Drogas

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	HC 1.005.146-SP
Relator	Min. Ribeiro Dantas
Data do julgamento	03/03/2026
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: O crime do art. 34 da Lei 11.343/2006 não possui natureza hedionda, por não estar no rol taxativo do art. 2º da Lei 8.072/1990; para a progressão de regime aplicam-se as regras dos crimes comuns, mas o livramento condicional observa o art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas, que exige 2/3 da pena e veda a concessão ao reincidente específico.

RESUMO DO CASO: O julgado dissocia dois institutos frequentemente confundidos: a natureza hedionda, que rege os percentuais de progressão do art. 112 da LEP, e a fração especial do livramento condicional prevista na própria Lei de Drogas. O art. 34 (fabricação, aquisição, posse de maquinário e petrechos destinados ao tráfico) não integra o rol da Lei 8.072/1990, de modo que a progressão segue os patamares comuns (16%, 20%, 25%, 30%). Já o livramento condicional é alcançado pela regra especial do art. 44, parágrafo único. Raciocínio depois estendido ao art. 35 pelo Tema 1355.

CONEXÕES: Art. 34 e art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006; art. 2º da Lei 8.072/1990; art. 112 da LEP; art. 83 do CP; STJ Tema 1355; STJ RHC 135.617-PR (Info 709 — art. 34 e ato preparatório para consumo pessoal).

Data da consulta: 10/08/2026

Flagrante em comunidade dominada por facção não presume associação para o tráfico

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	HC 739.951-RJ
Relator	Min. Laurita Vaz
Data do julgamento	09/08/2022
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: O fato de o flagrante do delito de tráfico ter ocorrido em comunidade apontada como local dominado por facção criminosa, por si só, não permite presumir que os réus eram associados, de forma estável e permanente, à referida facção.

RESUMO DO CASO: Alexandre e Gilson foram presos com cocaína e petrechos de endolação em comunidade dominada pelo Comando Vermelho e condenados por tráfico e por associação, ao argumento de que seria notório que ninguém ali atuaria sem prévia associação. O STJ absolveu quanto ao art. 35: aceitar a presunção validaria seleção criminalizante pelo critério espacial e inverteria o ônus probatório, impondo à defesa prova diabólica de fato negativo. A condenação pelo art. 35 exige demonstração concreta de estabilidade e permanência do vínculo, elementos que o distinguem do mero concurso eventual de pessoas.

CONEXÕES: Art. 35 da Lei 11.343/2006; art. 29 do CP; STJ REsp 1.978.266/MS (estabilidade e permanência); STJ HC 721.055-SC (Info 730); art. 2º da Lei 12.850/2013.

Data da consulta: 10/08/2026

Associação para o tráfico exige estabilidade e permanência, não se confundindo com coautoria complexa

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	REsp 1.978.266/MS
Relator	Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região)
Data do julgamento	03/05/2022
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: O crime de associação para o tráfico, ainda que formal ou de perigo, demanda os elementos ‘estabilidade’ e ‘permanência’ do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma razoável para que se configure a *societas sceleris*, e não simples concurso de pessoas ou associação passageira e eventual.

RESUMO DO CASO: O acórdão adverte contra a inferência automática da associação a partir da prática do tráfico, exigindo prova do *animus associativo* duradouro. A distinção é decisiva na prática: a condenação cumulativa pelos arts. 33 e 35 implica concurso material e reflete diretamente na dosimetria, no regime e nos benefícios executórios. O julgado também recomenda atenção processual ‘sem estereótipos’, alinhando-se ao HC 739.951-RJ quanto à vedação de presunções fundadas no território.

CONEXÕES: Art. 35 da Lei 11.343/2006; art. 288 do CP; art. 2º da Lei 12.850/2013; STJ HC 739.951-RJ (Info 753); STJ HC 721.055-SC (Info 730).

Data da consulta: 10/08/2026

HEDIONDEZ, EXECUÇÃO PENAL E BENEFÍCIOS

A equiparação do tráfico a crime hediondo decorre diretamente da Constituição e não foi afastada pelo Pacote Anticrime

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no HC 754.913-MG
Relator	Min. Jorge Mussi
Data do julgamento	06/12/2022
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não retira do tráfico de drogas a caracterização de delito equiparado a hediondo, pois essa equiparação decorre da previsão constitucional do art. 5º, XLIII, da CF/88; o Pacote Anticrime apenas afastou o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

RESUMO DO CASO: Sustentava-se que, revogado o dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos que disciplinava a progressão para o tráfico, o delito teria perdido a equiparação. O STJ rejeitou: a equiparação é constitucional e autoaplicável, e a Lei 13.964/2019 limitou-se a positivar, no art. 112, § 5º, da LEP, a exclusão do tráfico privilegiado. Assim, tráfico simples e majorado seguem sujeitos aos percentuais mais gravosos de progressão e às restrições do art. 44 da Lei de Drogas. Entendimento reiterado no AgRg no HC 748.033-SC (Info 754) e no AgRg no HC 729.332/SP.

CONEXÕES: Art. 5º, XLIII, da CF/88; art. 2º da Lei 8.072/1990; art. 112, §§ 1º e 5º, da LEP; art. 44 da Lei 11.343/2006; Súmula Vinculante 63.

Data da consulta: 10/08/2026

Colaboração premiada do art. 41: requisitos cumulativos (mudança de entendimento)

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	REsp 2.200.136-PR
Relator	Min. Sebastião Reis Júnior
Data do julgamento	24/09/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: Para o reconhecimento da minorante do art. 41 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que a colaboração voluntária do agente promova a identificação de outros coautores e a apreensão de entorpecentes, de forma cumulativa.

RESUMO DO CASO: João confessou o tráfico e indicou o local onde estavam outros 50 invólucros de droga, pleiteando a redução de 1/3 a 2/3 do art. 41 por ter colaborado na recuperação do produto do crime. O STJ negou: os requisitos legais são cumulativos, exigindo-se tanto a identificação de coautores ou partícipes quanto a recuperação total ou parcial do produto do crime. O julgado consolidou a superação expressa do HC 663.265-SP (Info 789), que admitia a natureza alternativa dos requisitos — mudança de entendimento registrada em 15/04/2025 e reafirmada pela 5ª Turma no REsp 2.036.848/RJ.

CONEXÕES: Art. 41 da Lei 11.343/2006; art. 4º da Lei 12.850/2013; art. 65, III, 'd', do CP; STJ HC 663.265-SP (Info 789 — superado); STJ REsp 2.036.848/RJ (25/02/2025).

Data da consulta: 10/08/2026

EFEITOS DA CONDENAÇÃO, PERDIMENTO E REPARAÇÃO**Uso de veículo no tráfico justifica a inabilitação para dirigir (art. 92, III, do CP)**

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no REsp 2.220.076-SP
Relator	Min. Joel Ilan Paciornik
Data do julgamento	19/11/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A utilização de veículo automotor como meio para o tráfico de drogas justifica a imposição do efeito da condenação de inabilitação para dirigir, nos termos do art. 92, III, do Código Penal, observadas a adequação legal e social da medida.

RESUMO DO CASO: Dois réus foram condenados por tráfico internacional após transportarem grande quantidade de maconha vinda do Paraguai, empregando dois veículos de forma coordenada — um como 'batedor', para checar a presença policial, e outro carregando a droga. Além da pena privativa de liberdade, o juiz aplicou a inabilitação para dirigir pelo prazo da pena. O STJ manteve: o veículo foi instrumento essencial da empreitada, e o efeito da condenação, embora não automático (exige motivação expressa, art. 92, parágrafo único, do CP), é cabível e socialmente adequado, especialmente em regiões de fronteira.

CONEXÕES: Art. 92, III e parágrafo único, do CP; art. 40, I, da Lei 11.343/2006; art. 63 da Lei 11.343/2006 (perdimento de bens); art. 243 da CF/88.

Data da consulta: 10/08/2026

Expropriação de propriedade rural (art. 243 da CF/88) e proteção do terceiro de boa-fé

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no REsp 2.188.777-PR
Relator	Min. Reynaldo Soares da Fonseca
Data do julgamento	07/10/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A expropriação de bens vinculados ao tráfico (art. 243 da CF/88) pressupõe nexo direto entre o bem e a atividade criminosas e deve compatibilizar-se com a boa-fé de terceiros, com o princípio da intranscendência da pena, com a proporcionalidade e com a dignidade da pessoa humana.

RESUMO DO CASO: Discutia-se a perda de propriedade rural em favor da União. O STJ assentou que a expropriação não se restringe a imóveis usados exclusivamente para o plantio, mas exige nexo direto entre o bem e a atividade ilícita. Coproprietários, meeiros ou herdeiros que não atuaram com dolo ou culpa não podem sofrer a perda patrimonial, sendo vedado presumir culpa in eligendo ou in vigilando — por exemplo, no caso de idosos afastados da administração por razões de saúde ou de ex-cônjuge sem envolvimento. Ressaltou, ainda, que o Tema 399/STF, relativo ao plantio, não se transpõe automaticamente a imóveis que mantêm função social e foram apenas parcialmente utilizados no tráfico.

CONEXÕES: Art. 243 da CF/88; art. 63 e art. 60 da Lei 11.343/2006; art. 5º, XLV, da CF/88 (intranscendência); STF RE 635.336 (Tema 399); art. 91, II, do CP.

Data da consulta: 10/08/2026

Dano moral coletivo por tráfico exige instrução probatória específica

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	AgRg no REsp 2.150.485-MG
Relator	Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP)
Data do julgamento	19/03/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: A fixação de danos morais coletivos decorrentes da prática de tráfico de drogas exige instrução probatória específica, capaz de demonstrar efetivo abalo à esfera moral coletiva, não bastando o pedido expresso na denúncia ou a simples presunção do dano.

RESUMO DO CASO: Discutia-se a possibilidade de arbitramento, na sentença penal condenatória, de valor mínimo de reparação a título de dano moral coletivo com fundamento no art. 387, IV, do CPP. O STJ afastou a condenação: não se admite dano moral coletivo in re ipsa no tráfico, sendo indispensável contraditório específico e prova do abalo transindividual, sob pena de violação à ampla defesa. O tema é de grande interesse para sentença criminal, pois delimita os requisitos do valor mínimo indenizatório.

CONEXÕES: Art. 387, IV, do CPP; art. 91, I, do CP; arts. 63 e 64 da Lei 11.343/2006; Súmula 643 do STJ (valor mínimo exige pedido e contraditório).

Data da consulta: 10/08/2026

CANNABIS MEDICINAL E CULTIVO

Mandado de injunção não pode instituir regime judicial de cultivo doméstico de Cannabis

Tribunal / Órgão	STJ — Corte Especial
Processo	MI 379-DF
Relator	Min. Og Fernandes
Data do julgamento	06/05/2026
Sistemática	Caso isolado (Seção)

TESE FIXADA / DECISÃO: O mandado de injunção não pode ser usado para criar, por decisão judicial, um regime de cultivo doméstico de Cannabis para uso terapêutico, sob pena de ofensa à separação de poderes.

RESUMO DO CASO: Portador de quadro clínico complexo, com prescrição de Cannabis com altas doses de THC e autorização da Anvisa para importação, o impetrante buscou, por mandado de injunção contra o Ministério da Saúde e a Anvisa, autorização para importar sementes, cultivar e transportar a planta. A Corte Especial denegou: o direito à saúde impõe ao Estado o dever de estruturar políticas e regulamentações, mas não confere direito individual de cultivar planta proscrita; não há omissão absoluta, pois já existe disciplina parcial sobre produtos industrializados, importação excepcional por pessoa física e autorizações a pessoas jurídicas; e a autorização judicial genérica geraria inviabilidade de fiscalização, desvio de finalidade e ausência de controle de qualidade. Precedente que delimita o alcance dos salvo-condutos individuais concedidos em habeas corpus.

CONEXÕES: Art. 5º, LXXI, da CF/88 e Lei 13.300/2016; art. 2º, parágrafo único, da Lei 11.343/2006; STJ AgRg no HC 783.717-PR (Info 794); STJ AgRg no HC 1.017.622-SC (Info 873).

Data da consulta: 10/08/2026

Salvo-conduto para cultivo de Cannabis para fins medicinais mediante comprovação da necessidade terapêutica

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no HC 1.017.622-SC
Relator	Min. Ribeiro Dantas
Data do julgamento	19/11/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: É possível a concessão de salvo-conduto para o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais, desde que comprovada a necessidade terapêutica por documentação idônea, até que haja regulamentação específica pelo Poder Executivo Federal, nos termos do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006.

RESUMO DO CASO: Portador de epilepsia refratária, com autorização da Anvisa para importar canabidiol, o paciente alegou inviabilidade econômica do tratamento e impetrou habeas corpus preventivo para cultivar a planta em casa. O STJ concedeu a ordem, exigindo documentação idônea — laudos e receitas médicas, autorização de importação da Anvisa — e limitando a autorização ao uso exclusivamente terapêutico enquanto ausente regulamentação

administrativa. Consolida a orientação firmada pela 3ª Seção em 2023 e pacificada entre as Turmas desde o HC 779.289/DF.

CONEXÕES: Art. 2º, parágrafo único, e art. 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006; art. 196 da CF/88; STJ AgRg no HC 783.717-PR (Info 794); STJ AgRg no HC 913.386-SP (Info 842); STJ MI 379-DF (Info 890).

Data da consulta: 10/08/2026

Salvo-conduto para plantio medicinal não exige prova de impossibilidade financeira de importar o fármaco

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	AgRg no HC 913.386-SP
Relator	Min. Antonio Saldanha Palheiro
Data do julgamento	19/02/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO: Para a concessão de salvo-conduto no plantio de cannabis sativa para fins medicinais, não é exigível a comprovação da impossibilidade financeira de aquisição do fármaco importado autorizado pela ANVISA.

RESUMO DO CASO: O Ministério Público sustentava que o cultivo doméstico deveria ser autorizado apenas como último recurso, exigindo prova de hipossuficiência para custear a importação. O STJ rejeitou a exigência: o alto custo dos produtos importados já constitui, por si, obstáculo relevante ao acesso, e o condicionamento restringiria indevidamente o direito à saúde, em afronta à dignidade da pessoa humana. Basta a prescrição médica e a autorização da Anvisa, com documentação técnica que comprove a necessidade e a aptidão para o cultivo.

CONEXÕES: Art. 2º, parágrafo único, da Lei 11.343/2006; art. 196 da CF/88; STJ AgRg no HC 1.017.622-SC (Info 873); STJ MI 379-DF (Info 890).

Data da consulta: 10/08/2026

Plantio e aquisição de sementes de Cannabis para fins medicinais não configuram conduta criminosa

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	AgRg no HC 783.717-PR
Relator	Min. Messod Azulay Neto, Rel. p/ acórdão Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF)
Data do julgamento	13/09/2023
Sistemática	Caso isolado (Seção)

TESE FIXADA / DECISÃO: O plantio e a aquisição das sementes de Cannabis sativa para fins medicinais não configuram conduta criminosa, independentemente de regulamentação da ANVISA, sendo cabível a expedição de salvo-conduto por habeas corpus.

RESUMO DO CASO: A 3ª Seção pacificou a divergência entre a 5ª e a 6ª Turmas. Registrou que a omissão regulatória se perpetua por conflito negativo de atribuições entre a Anvisa e o Ministério da Saúde, e que não se pode transferir ao paciente o ônus dessa inércia. Como se trata do exercício de direito fundamental à saúde constitucionalmente assegurado, a conduta não comporta sanção penal — ausente tipicidade material —, justificando-se a atuação proativa

do Judiciário mediante salvo-conduto. Deve hoje ser lido em conjunto com o MI 379-DF, que veda a criação judicial de um regime geral de cultivo.

CONEXÕES: Art. 2º, parágrafo único, e art. 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006; art. 196 da CF/88; STJ RHC 147.169 e REsp 1.972.092 (Info 742); STJ HC 779.289/DF (Info 758); tipicidade material.

Data da consulta: 10/08/2026

MULTA, COMPETÊNCIA E TEMAS CONEXOS

A multa mínima do art. 33 da Lei de Drogas é constitucional (Tema 1178)

Tribunal / Órgão	STF — Plenário
Processo	RE 1.347.158/SP
Relator	Min. Luiz Fux
Data do julgamento	21/10/2021
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 1178

TESE FIXADA / DECISÃO: A multa mínima prevista no art. 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena.

RESUMO DO CASO: Questionava-se a compatibilidade constitucional do piso de 500 dias-multa cominado ao tráfico, sobretudo diante de réus hipossuficientes e de penas privativas de liberdade reduzidas pelo § 4º. O STF, em repercussão geral, reafirmou a deferência ao legislador: a fixação do mínimo legal de multa integra a política criminal, e o controle judicial deve operar dentro dos limites legais (número de dias-multa e valor do dia-multa conforme a capacidade econômica), não autorizando a redução abaixo do piso. Tema de aplicação direta em sentença — a FGV já explorou a coerência entre pena corporal e dias-multa no tráfico privilegiado.

CONEXÕES: Art. 33, caput, e art. 43 da Lei 11.343/2006; arts. 49 e 60 do CP; art. 5º, XLVI, da CF/88; FGV/TJ-PE 2024 (cálculo de 167 dias-multa após redução de 2/3).

Data da consulta: 10/08/2026

Tráfico internacional pelos Correios: competência do juízo do local de destino e cancelamento da Súmula 528

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	CC 177.882-PR
Relator	Min. Joel Ilan Paciornik
Data do julgamento	26/05/2021
Sistemática	Caso isolado (Seção)

TESE FIXADA / DECISÃO: Na hipótese de importação de droga via correio, conhecido o destinatário pelo endereço apostado na correspondência, a competência é do Juízo Federal do local de destino da droga, em favor da facilitação da fase investigativa, da busca da verdade e da duração razoável do processo.

RESUMO DO CASO: O julgado flexibilizou e, na prática, superou a Súmula 528 do STJ, que fixava a competência no local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal. Em 25/02/2022, a 3ª Seção deliberou pelo cancelamento formal do enunciado. Assim, quando o destinatário é identificável pelo endereço da encomenda, prevalece o juízo federal do destino; permanece a competência do local da apreensão quando o destinatário for desconhecido. Observação de método: o acórdão é de 26/05/2021, imediatamente anterior ao recorte temporal desta curadoria, mas foi incluído porque o cancelamento da súmula (2022) está na janela e o tema é recorrente em prova.

CONEXÕES: Súmula 528 do STJ (cancelada em 25/02/2022); art. 70 do CPP; art. 40, I, da Lei 11.343/2006; art. 109, V, da CF/88; Súmula 522 do STF.

Data da consulta: 10/08/2026